대한민국 경찰
KOREAN NATIONAL POLICE

경기분당경찰서

2026. 10. 5.

사건번호 2026-007343

제 목 불송치 결정서

아래와 같이 불송치 결정합니다.

Ⅰ. 피의자

[redacted]

Ⅱ. 죄명

채무자회생및파산에관한법률위반

Ⅲ. 주문

피의자는 증거 불충분하여 혐의 없다

Ⅳ. 피의사실과 불송치 이유

1. 피의사실

피의자는 2024. 6. 21. 타사의 카드값을 대납하는 등의 용도로 사용한 29,076,688원의 채권을 회수불능으로 한 파산선고를 확정받아 채무자회생및파산에관한법률위반

2. 불송치 이유

○ 피의자가 피해자 회사에 대한 파산을 신청하며 피의자가 관리하던 ㈜일[redacted]에 대한 미수금 29,076,688원을 회수불능 채권에 포함시킨 사실은 인정된다.

○ 고발인은 사기파산죄는 파산선고의 전후를 불문하고 성립하는 범죄이므로

경기분당경찰서

2026. 10. 5.

제 2026-00379 호

수 신 : 박준한 귀하

제 목 : 수사결과 통지서(고소인등·병존사건)

귀하와 관련된 사건에 대하여 다음과 같이 결정하였음을 알려드립니다.

접수일시	2026. 6. 9.	사 건 번 호	2026-007343
죄 명	특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임) 등		
결 정 일	2026. 10. 5.		
결정종류	1. 송 치 (○) : 수원지방공소청 성남지청 (☎:1301) 2. 이 송 ( ) : (☎:) 3. 수사중지 ( ) ( ) 4. 불 송 치 (혐의없음) (○)		
주요내용 및 이유	별지와 같음		
담당팀장	수사3팀 경감 권영란	☎	031-786-5262

※ 범죄피해자 권리 보호를 위한 각종 제도 및 불송치결정의 종류 안내

<범죄피해자 권리 보호를 위한 제도>

○ 범죄피해자 구조 신청제도(범죄피해자보호법): 관할지방공소청 범죄피해자지원센터에 신청
○ 의사상자예우 등에 관한 제도(의사상자 등 예우 및 지원에 관한 법률)
- 보건복지부 및 관할 자치단체 사회복지과에 신청
○ 범죄행위의 피해에 대한 손해배상명령(소송촉진 등에 관한 특례법)
- 각급법원에 신청, 형사재판과정에서 민사손해배상까지 청구 가능
○ 가정폭력·성폭력·아동학대 피해자 보호 및 구조
- 여성 긴급전화(국번없이 1366), 보건복지상담센터(국번없이 129) 등
○ 뺑소니·무보험 차량에 의한 교통사고 피해자 구조제도(자동차손해배상보장법)
- 자동차손해배상진흥원(1544-0049)에 청구 가능
○ 법률구조공단의 법률구조제도(국번없이 132 또는 공단 지부·출장소)
- 범죄피해자에 대한 무료법률구조(손해배상청구, 배상명령신청 소송대리 등)
○ 범죄피해자지원센터(국번없이 1577-1295): 피해자나 가족, 유족등에 대한 전화상담 및 면접상담 등
○ 국민권익위원회의 고충민원 접수제도
- 국민신문고 www.epeople.go.kr, 정부민원안내콜센터 국번없이 110
○ 국가인권위원회의 진정 접수제도: www.humanrights.go.kr, 국번없이 1331

경기분당경찰서장

【 별 지 】

【 주요내용 】

○ 송치: 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임), 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령)

○ 불송치(혐의없음): 채무자회생및파산에관한법률위반

○ 담당수사관: 수사3팀 경사 박수민(☎031-786-5261)

【 불송치 피의사실의 요지와 이유 】

별지 첨부된 불송치 결정서에 기재된 내용과 같음

<시정조치요구 제도 및 수사중지 이의제기 관련 안내>

ㅇ 시정조치요구 제도(형사소송법 제197조의3, 공소청 민원 대표전화번호 1301)

- 사법경찰관리의 수사과정에서 법령위반, 인권침해 또는 현저한 수사권 남용이 의심되는 경우 그 사실을 검사에게 신고할 수 있습니다.

ㅇ 수사중지 결정 이의제기 제도

- 수사중지 결정에 이의가 있는 경우, 해당 사법경찰관의 소속 상급 경찰관서의 장에게 이의제기할 수 있음
- 수사중지 결정이 법령위반, 인권침해 또는 현저한 수사권 남용이라고 의심되는 경우 검사에게 신고할 수 있음

2610050031643003009

파산 당시인 2024년과 배임행위가 완료되는 2018년 사이에 6년의 간극이 있다고 하여 성립이 부정되지 않으며, 피의자가 배임의 고의로 피해자 회사의 돈을 썼던 것이기 때문에 파산에 회수불능 채권으로 포함시키면 안되며, 피의자의 배임으로 인한 손해를 회수하지 못한 것 자체가 채권자에게 불이익한 처분을 한 것이므로 사기파산이 성립한다고 주장한다.

○ 피의자는 ㈜일[redacted]의 사업의 실체는 2013년에서 2014년경까지 있었고, ㈜일[redacted]의 미수금은 실제로 회수할 수 없는 상태이므로 회수불능으로 기재하였을 뿐 회수하거나 회수할 수 있는데 회수불능이라 기재한 사실은 없다고 주장한다.

○ 채무자회생법 제650조 제1항은 '파산 선고의 전후를 불문하고' 파산재단의 부담을 허위로 증가시키는 행위를 사기파산죄로 규정하고 있으므로 허위의 채무부담행위가 반드시 파산개시에 임박하여 있을 것을 요하지 아니한다는 판례의 태도(서울중앙지방법원 2021. 9. 3. 선고 2021고단864 판결 등)를 고려하면 고발인의 주장과 같이 6년간의 간극은 범죄 성립에 별다른 영향이 없는 것으로 보이고, 사기파산죄는 자기 또는 타인의 이익을 도모하거나 채권자를 해할 목적이 필요한 바 피의자는 피해자 회사의 자금을 사실상 회수가 불가능한 ㈜일[redacted]의 카드값 등을 대납하여 배임 행위를 하였음에도 피의자의 배임행위를 원인으로 발생한 회수불능 채권을 파산에 포함시켰으므로 자기 또는 타인의 이익을 도모하거나 채권자를 해할 목적은 있었다고 판단된다.

○ 그러나 피의자가 실제 회수불능인 채권을 파산에 포함시키면서 ㈜일[redacted]를 피의자가 실제로 관리하는 법인이라는 점, 피의자가 ㈜일[redacted] 투입한 자금은 회수가 어려울 것을 알면서 피해자 회사의 자금을 ㈜일[redacted]로 투입했던 점을 명시하지 않았다 하더라도, 피의자가 피해자 회사의 자금을 ㈜일[redacted]를 위하여 사용한 것은 거래처 원장을 통해 확인이 가능했던 점, 이를 위하여 허위의 권리관계를 만들었거나 한 사실은 찾을 수 없는 점, 사기파산죄에 정한 '재산의 은닉'은 재산의 발견을 불가능하게 하거나 곤란하게 만드는 것을 말하고 재산의 소재를 불명하게 하는 경우뿐만 아니라 재산의 소유관계를 불명하게 하는 경우도 포함하지만, 채무자가 법

원에 파산신청을 하면서 단순히 소극적으로 자신의 재산 상황을 제대로 기재하지 아니한 재산목록 등을 제출하는 행위는 위 죄에서 말하는 '재산의 은닉'에 해당한다고 할 수 없다(대법원 2009. 7. 9. 선고 2009두4008 판결 등)는 판례의 태도를 고려하면, 피의자가 소극적으로 재산 상황을 기재하였을 뿐 재산의 발견을 불가능하게 하거나 곤란하게 만드는 수준에 이르는 재산의 은닉을 하였다고 보기는 어렵고, 나아가 채무자회생법 제650조 제1항 제2호의 파산재산의 부담을 허위로 증가시키는 행위를 하였다고 볼 마땅한 증거도 없다.

○ 증거 불충분하여 불송치(혐의없음)한다.

사법경찰관 경감 권영란

2610050031643009009